

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามบัญชีแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ของกลาง ลำดับที่ ๓๐๕ รถจักรยานยนต์คันพิพาท ยี่ห้อ DUCATI รุ่น Monster 695 ปี ค.ศ. ๒๐๐๘ สีดำ ระบุไว้ในหมายเหตุ ๑ เพียงว่า “จยย.” แต่มิได้มีการบันทึกข้อความอื่นตามหมายเหตุ ๒ ท้ายบัญชี แต่อย่างใด ประกอบกับหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้ออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ ๓๒) และหนังสือรับรองประกอบการขอจดทะเบียนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียอมเข้าใจโดยสุจริตว่า สามารถนำรถจักรยานยนต์คันพิพาทไปจดทะเบียนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าประมูล ซื้อรถจักรยานยนต์คันพิพาทและนำรถจักรยานยนต์ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมแสดงว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะที่สามารถใช้ในการเดินทางไปโดยถูกต้อง ตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การที่รถจักรยานยนต์สามารถจดทะเบียนได้ โดยไม่อยู่ในบังคับของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว จึงถือเป็นคุณสมบัติอันเป็นสาระสำคัญของทรัพย์สิน ที่ผู้ฟ้องคดีใช้พิจารณาและแสดงเจตนาเข้าทำนิติกรรมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อผู้ฟ้องคดีแสดงเจตนา เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติอันเป็นสาระสำคัญดังกล่าว ย่อมทำให้นิติกรรมการประมูลขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์คันพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตกเป็นโมฆียะตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีคำร้อง ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนเงินที่ประมูลรถจักรยานยนต์ของกลาง ย่อมถือว่าเป็นการบอกกล่าว โมฆียะกรรมดังกล่าวภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้เหตุสำคัญผิดและอาจบอกกล่าวหรือให้สัตยาบัน นิติกรรมที่เป็นโมฆียะได้ตามมาตรา ๑๘๑ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ จึงต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมโดยต้องคืนรถจักรยานยนต์และคืนเงินค่าประมูลขายทอดตลาดให้แก่ คู่กรณีอีกฝ่ายตามมาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย เดียวกัน นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่นายทะเบียนกรุงเทพมหานครปฏิเสธการรับจดทะเบียน เพราะเหตุเป็นรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนั้น มิใช่เหตุเกี่ยวกับสภาพรถจักรยานยนต์ของกลาง ที่ปรากฏเป็นความชำรุดบกพร่องซึ่งเห็นได้ประจักษ์ที่ผู้ฟ้องคดีต้องยอมรับและไม่อาจโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังได้ตามนัยข้อ ๑๒ ของประกาศส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม ที่ ๕/๒๕๕๙ ดังกล่าว ความสำคัญผิดว่ารถจักรยานยนต์คันพิพาทสามารถนำไปจดทะเบียนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ใช่เหตุที่เกิดจากความบกพร่องหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๑๕๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทั้งนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือ แจ้งผลการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของกลางที่จะทำการประมูลขายทอดตลาดจากอธิบดี กรมการขนส่งทางบกว่าเป็นรถที่ยังไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ และหากตรวจสอบพบว่า เป็นรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศจะไม่สามารถจดทะเบียนได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับไม่ได้แจ้งข้อมูลสำคัญดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด ทราบล่วงหน้า ย่อมทำให้ประชาชนต้องเข้ารับภาระเสี่ยงภัยต่อความเสียหายจากการใช้อำนาจ ขายทอดตลาดของหน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีโอกาสได้ทราบข้อมูลสำคัญล่วงหน้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



จึงไม่อาจอ้างว่าเป็นการใช้อำนาจขายทอดตลาดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑ ๐๓ ๐๔ ๒๒ เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสุจริตได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นประชาชนผู้เข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนย่อมได้รับความคุ้มครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานของรัฐผู้ดำเนินการจัดประมูลขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ จึงต้องรับผิดชอบเงินค่ารถจักรยานยนต์ของกลางให้แก่ผู้ฟ้องคดีเต็มจำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ฟ้องคดีต้องคืนรถจักรยานยนต์คันพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในสภาพไม่ด้อยกว่าสภาพเดิมที่ได้รับมา ส่วนดอกเบี้ยกรณีความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนั้น ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เช่นเดียวกับกรณีการทำละเมิด จึงต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีมีคำร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ย่อมถือเป็นการเตือนให้ชำระหนี้แล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่คืนเงิน จึงต้องตกเป็นผู้ผิดนัดและต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปตามคำขอตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓/๒๕๖๘)



บทที่ ๑๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการประมูล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคา

๓.๑.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีทั่วไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๑.๒ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโดยมิได้เสนอสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. ๒๐) มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อกำหนดของเอกสารประกวดราคา อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นหลักฐานประกอบการยื่นข้อเสนอ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน แต่โดยที่ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. ๒๐) เป็นเพียงเอกสารที่ตามข้อ ๑๕ จัตวา วรรคหนึ่ง (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยกเป็นตัวอย่างของเอกสารที่หน่วยงานของรัฐกำหนดขึ้นเองได้ เพื่อใช้เป็นเอกสารเพิ่มเติมประกอบกับเอกสารอื่นที่เป็นเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ได้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ



และผู้มีอำนาจควบคุม อันถือเป็นเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ จัตวา วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบดังกล่าว และข้อกำหนดของเอกสารประกวดราคา อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา อันถือได้ว่าเพียงพอที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. ๒๐) ข้างต้น ก็สามารถสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ฟ้องคดีได้ แต่กลับมิได้ดำเนินการ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นสำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP แทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. ๒๐) เนื่องจากเป็นผู้ได้รับยกเว้นการเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร จึงมิได้มีผลในการพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่ แต่เป็นเพียงการยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่นแต่อย่างใด การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาศัยข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว แล้วพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ และผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เนื่องจากยื่นเอกสารไม่ตรงตามเงื่อนไขการประกวดราคา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และส่งผลให้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

ในการประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมข้าวพันธุ์ดีให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นค่าจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และปุ๋ยเคมีสูตร ๑๖-๒๐-๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้อื่นข้อเสนอและเสนอราคาโดยมิได้เสนอสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. ๒๐) มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๓.๑ (๔) ของเอกสารประกวดราคา อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นหลักฐานประกอบการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน แต่โดยที่ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. ๒๐) เป็นเพียงเอกสารที่ตามข้อ ๑๕ จัตวา วรรคหนึ่ง (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยกเป็นตัวอย่างของเอกสารที่หน่วยงานของรัฐกำหนดขึ้นเองได้ เพื่อใช้เป็นเอกสารเพิ่มเติมประกอบกับเอกสารอื่นที่เป็นเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ได้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม อันถือเป็นเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ จัตวา วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๓.๑ (๑) ของเอกสารประกวดราคา อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓.๑ (๔) ของเอกสารประกวดราคา อันถือได้ว่าเพียงพอที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดี หรือในกรณีเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ที่เข้าเสนอราคาจำนวน ๑๐ ราย มีถึง ๘ ราย ที่ไม่ได้ยื่นสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. ๒๐) อันเป็นข้อควรสงสัยที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม



จากผู้ฟ้องคดีหรือผู้เสนอราคารายอื่นได้ แต่กลับมิได้ดำเนินการ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นสำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP แทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. ๒๐) เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับยกเว้นการเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร จึงมิได้มีผลในการพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่ แต่เป็นเพียงกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอมิถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่มีใช้เป็นสาระสำคัญและไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่นแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๗ ของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และข้อ ๖.๒ ของเอกสารประกวดราคา การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อาศัยข้อมูลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว แล้วพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และทำให้การพิจารณาผลการประกวดราคาที่ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ดังนั้น การที่นายอำเภอเมืองตราด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ประกาศให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะประกาศให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยกเลิกประกาศที่ให้บริษัท พ. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เนื่องจากเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคาของบริษัท พ. ไม่ถูกต้องในสาระสำคัญ โดยหากผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นอันดับสอง และเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ย่อมจะต้องได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาและเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อไป การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ฟ้องคดีได้เรียกค่าเสียหายที่เป็นค่าขาดกำไรจากการขายปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและปุ๋ยเคมีสูตร ๑๖-๒๐-๐ จำนวน ๒๔๗,๓๔๔ บาท เมื่อค่าขาดกำไรที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องดังกล่าวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่โดยที่ค่ากำไรตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องนั้นเป็นเพียงการคาดหมายของผู้ฟ้องคดีว่าจะได้รับผลกำไรเมื่อเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และมีการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว แต่เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และยังไม่มีการปฏิบัติตามสัญญาแต่อย่างใด จึงยังไม่มีที่แน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับกำไรจากการขายปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและปุ๋ยเคมีสูตร ๑๖-๒๐-๐ เป็นเงินจำนวน ๒๔๗,๓๔๔ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง แต่กรณีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลย่อมมีอำนาจวินิจฉัยตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อได้พิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดในคดีนี้แล้ว เห็นสมควรกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๔๒/๒๕๖๗)



๓.๒ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๒.๑ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๒ การไม่อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคาซึ่งมิได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

เมื่อโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอต่อการก่อกำหนดผู้ผูกพันกับผู้ฟ้องคดีตามที่ได้มีการเสนอราคาแล้ว การที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมิได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จนต้องมีการส่งคืนงบประมาณกลับไปยังสำนักงบประมาณ จึงมิใช่กรณีที่ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป อันจะทำให้หน่วยงานของรัฐมีเอกสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้างเหตุตามบทบัญญัติดังกล่าวออกประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วข้างต้น รวมทั้งออกประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าว

คดีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้จัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม เป็นค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ประเภทเทคโนโลยี เป็นเงินจำนวน ๖๐๐,๒๐๐ บาท ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งได้รับมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งก่อกำหนดผู้ผูกพันและบันทึก PO ในระบบ GFMS งบลงทุนรายการปีเดียวตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ก่อกำหนดผู้ผูกพัน โดยไม่จำเป็นต้องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ โอนเงินงบประมาณมาก่อน ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๔๒๒๙/๑๒๘๓ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง จัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



จำนวน ๖ รายการ โดยกำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๖๐๐,๓๐๐ บาท และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ชนะการประกวดราคาโดยเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินจำนวน ๓๘๒,๘๐๐ บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเพียงพอต่อการก่อหนี้ผูกพันแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคา จึงต้องผูกพันทำสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดีต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญา อีกทั้ง เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือติดตามการเข้าทำสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังคงไม่เข้าทำสัญญากับผู้ฟ้องคดี จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งส่งคืนงบประมาณกลับไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จนต้องมีการส่งคืนงบประมาณดังกล่าวกลับไปยังสำนักงบประมาณ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาและยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคา ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

เมื่อโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเทคโนโลยีของโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมมาแล้ว จำนวน ๖๐๐,๒๐๐ บาท ซึ่งเพียงพอต่อการก่อหนี้ผูกพันกับผู้ฟ้องคดีตามที่ได้เสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๓๘๒,๘๐๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีได้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดจนต้องมีการส่งคืนงบประมาณดังกล่าวกลับไปยังสำนักงบประมาณ จึงมิใช่กรณีที่ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป อันจะทำให้หน่วยงานของรัฐมีเอกสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างเหตุตามบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อยกเลิกประกาศประกวดราคาและยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อการกระทำละเมิดดังกล่าวเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เป็นค่าซื้อตัวอย่างพัสดุนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีต้องจัดซื้อตัวอย่างพัสดุที่จะนำมาเสนอราคา เป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการเสนอราคาตามข้อ ๔.๕ วรรคหนึ่ง ของเอกสารประกวดราคา เช่นเดียวกับผู้เสนอราคารายอื่นทุกราย ไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ฟ้องคดีรายเดียว อันเป็นเพียงการดำเนินการในขั้นตอนพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายเท่านั้น ซึ่งไม่ว่าผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็ต้องดำเนินการจัดให้มีตัวอย่างพัสดุเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดี



ได้จัดซื้อตัวอย่างพัสดุ จึงเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติ มิใช่ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกประกาศประกวดราคาและยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำเป็นต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าสินค้าตัวอย่างพัสดุให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๙๒/๒๕๖๗)

ในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ แม้ผู้ฟ้องคดีจะยื่นแบบงานเดินท่อที่ไม่มีรายละเอียดประกอบชัดเจนซึ่งไม่ถูกต้องตามเอกสารแสดงคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์อันผิดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา แต่เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างได้มีหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวไปยังผู้เสนอราคาจำนวน ๓ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ภายหลังการเปิดซองสอบราคาแสดงให้เห็นว่าข้อผิดพลาดข้างต้นเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งหนังสือที่ขอเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมในเรื่องรูปแบบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งงานเดินท่อแต่อย่างใด ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีแบบรูปรายการละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งเดินท่อตามที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างอ้างอันเป็นข้อผิดพลาดก็ตาม แต่ก็ยังเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญถึงขนาดทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายหรือเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าร่วมสอบราคาด้วยกันและไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๔๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อกำหนดของเอกสารสอบราคา การที่ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างมีคำสั่งยกเลิกการสอบราคาตามข้อ ๔๒ ของระเบียบดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา กรณีเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หน่วยงานทางปกครองต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นซองสอบราคาตามประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อสอบราคาซื้อชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแบบซิลเวอร์จำนวน ๑ ชุด ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา โดยคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแบบซิลเวอร์ดังกล่าวกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ไว้ในข้อ ๓ ซึ่งข้อ ๓.๓ กำหนดว่า ผู้เสนอราคาต้องแนบบางงานเดินท่อ แบบการติดตั้งอุปกรณ์ และแบบวงจรไฟฟ้าที่ใช้ฝึกต่อสายมาประกอบการพิจารณาด้วย ต่อมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามความเห็นของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอราคาจำนวนสามรายรวมทั้งผู้ฟ้องคดี จัดทำ จัดหา แคนตาล็อก แบบหรือวงจร หรือรูปถ่ายชุดฝึกชุดสาธิตพร้อมระบุยี่ห้อที่นำเสนอให้ชัดเจนส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากบางรายการไม่ชัดเจน มีขนาดเล็ก ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือขอส่งเอกสารประกอบการเสนอราคาเพิ่มเติมพร้อมแนบบางภาพถ่ายการเดินท่อแล้ว แต่หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการสอบราคาให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสนอ เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีแบบงานเดินท่อที่ไม่มี



รายละเอียดประกอบแบบที่ชัดเจนแนบมาด้วย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแบบซิลเวอร์ครั้งแรก ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเห็นว่าการยกเลิกการสอบราคาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีแบบงานเดินท่อที่ไม่มีรายละเอียดประกอบชัดเจนแนบมาด้วย ซึ่งผิดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เคยเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอราคาทั้งสามราย รวมถึงผู้ฟ้องคดี จัดหาแคตตาล็อก แบบหรือวงจรหรือรูปถ่ายชุดฝึกชุดสาธิตบางรายการที่ไม่ชัดเจนมีขนาดเล็ก พร้อมระบุยี่ห้อ ส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายหลังการเปิดซองสอบราคาแล้ว และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวไปยังผู้เสนอราคาทั้งสามราย รวมถึงผู้ฟ้องคดี ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าข้อผิดพลาดข้างต้นเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญ มิฉะนั้น ก็คงไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งเอกสารเพิ่มเติม อีกทั้งในหนังสือที่ขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ระบุให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมในเรื่องรูปแบบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งงานเดินท่อ เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอส่งเอกสารประกอบการเสนอราคาเพิ่มเติมดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารแบบภาพถ่ายการเดินท่อให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งแม้จะไม่ใช่อะไรละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งเดินท่อมิใช่อะไร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็สามารถให้ผู้ฟ้องคดีส่งเพิ่มเติมภายหลังเมื่อทราบสถานที่ติดตั้งก่อนดำเนินการติดตั้งได้ ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีแบบรูปรายการละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งเดินท่อตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้าง อันเป็นข้อผิดพลาดก็ตาม แต่ก็ยังเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญถึงขนาดทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายหรือเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าร่วมสอบราคาด้วยกันและไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๔๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการแสดงคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อและจำนวนที่ต้องการหรือแบบรูปรายการละเอียดและปริมาณงานที่ต้องการจ้าง ประกอบกับข้อ ๔.๔ และข้อ ๕.๒ ของเอกสารสอบราคาซื้อ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งยกเลิกการสอบราคาตามข้อ ๔๒ ของระเบียบดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเสนอราคาต่ำสุดได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๕/๒๕๖๘)



๕. การจัดทำสัญญา

เมื่อคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยมีมติให้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยยกเลิกการดำเนินการจัดหารถไฟฟ้าธรรมดาจำนวน ๗ ขบวน เนื่องจากพบข้อมูลเกี่ยวกับระบบอาณัติสัญญาณการเดินรถของการรถไฟ (Airport Rail Link) ว่า ระบบในปัจจุบันไม่สามารถปรับปรุงใหม่ให้มีความถี่ในการเดินรถต่ำกว่านี้ได้ เนื่องจากมีจำนวนขบวนรถทั้งสิ้นเกินกว่าที่ระบบอาณัติสัญญาณและการเดินรถจะรองรับได้ และปัจจุบันถึงกำหนดต้องปรับปรุงระบบและทำการซ่อมบำรุงจึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงระบบให้เป็นระบบเปิดเพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดซื้อและการให้บริการยังคงมีประสิทธิภาพในสถานการณ์เร่งด่วนได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบการที่การรถไฟแห่งประเทศไทยโดยผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยยกเลิกสัญญาประกวดราคากับผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุผลตามมติดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้าธรรมดา (City Line Airport Rail Link) จำนวน ๗ ขบวน โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สนองรับคำเสนอของผู้ฟ้องคดีแล้ว โดยการประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคา และมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อตกลงซื้อรถไฟฟ้าธรรมดาจำนวน ๗ ขบวนดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศยกเลิกการประกวดราคาพิพาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์การประกาศยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อตอบอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการซื้อเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ผู้ใช้ เมื่อรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยืนยันและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและมีมติให้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่สามารถดำเนินการเพิกถอนประกาศดังกล่าว และไม่สามารถนัดทำสัญญาซื้อขายกับผู้ฟ้องคดีตามที่ตกลงไว้ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญากับผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อตกลงซื้อรถไฟฟ้าธรรมดาจำนวน ๗ ขบวน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีความเห็นว่า ตามที่รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับระบบอาณัติสัญญาณการเดินรถของการรถไฟ (Airport Rail Link) ว่า ระบบในปัจจุบันมีความถี่ในการเดินรถที่ ๘ นาทีต่อขบวน เมื่อได้รับขบวนรถไฟฟ้าใหม่ ๗ ขบวนแล้ว ก็ไม่สามารถปรับปรุงใหม่ให้มีความถี่ในการเดินรถต่ำกว่านี้ได้ เนื่องจากมีจำนวนขบวนรถทั้งสิ้นเกินกว่าที่ระบบอาณัติสัญญาณและการเดินรถจะรองรับได้ และปัจจุบันถึงกำหนดต้องปรับปรุงระบบและทำการซ่อมบำรุงจึงเห็นสมควรให้ปรับปรุงระบบ



ให้เป็นระบบเปิดเพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดซื้อและการให้บริการยังคงมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์เร่งด่วนได้ในปัจจุบัน และเห็นควรให้ยกเลิกการดำเนินการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน โดยให้ทำการปรับปรุงพลังงานจำนวน ๑๒ ตู เป็นตู้โดยสารแบบรถไฟฟ้าธรรมดาเพื่อให้รองรับ ผู้โดยสารได้มากขึ้น โดยในการประชุมครั้งดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำความเห็นที่ให้ยกเลิกการดำเนินการจัดหาพลังงานไฟฟ้าธรรมดาจำนวน ๗ ขบวน ตามประกาศประกวด ราคาไฟฟ้าไปดำเนินการ ดังนั้น เมื่อการมีมติดังกล่าวเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้าธรรมดาจำนวน ๗ ขบวน ตามประกาศ ประกวดราคาไฟฟ้า จึงเป็นไปโดยชอบตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และตามข้อ ๖.๕ และข้อ ๑๒.๕ ของเอกสารประกวดราคาซื้อไฟฟ้า อีกทั้ง เป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดี ได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งก่อนการออกประกาศ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สนองรับคำเสนอของผู้ฟ้องคดีและประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวด ราคาไฟฟ้า ถือได้ว่าเกิดเป็นสัญญาประกวดราคาก่อนที่จะมีการทำสัญญาซื้อขายรถไฟฟ้าตามประกาศ ประกวดราคาไฟฟ้า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยกเลิกการประกวดราคาไฟฟ้า จึงเป็นการบอกเลิกสัญญา ประกวดราคาซึ่งคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งการที่ศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ได้แก่ ๑. ค่าซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดทำ หนังสือคำประกัน (หลักประกันของ) จำนวน ๑,๔๐๐,๓๑๔.๓๗ บาท ๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ประกวดราคาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าเสียหายจำนวน ๑,๙๐๐,๓๑๔.๓๗ บาท พร้อมดอกเบี้ย จึงเป็นไปโดยชอบตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๐๓/๒๕๖๗)

การที่ผู้ชนะการเสนอราคาไม่เข้าทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ วางท่อระบายน้ำกับหน่วยงานทางปกครองภายในเวลาที่กำหนด ส่งผลให้หน่วยงานทางปกครอง ต้องทำสัญญาจ้างกับผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป และเมื่อได้มีการตกลงปรับแก้ไขสัญญาจ้าง ตลอดจนลดวงเงินค่าจ้างแล้ว ทำให้หน่วยงานทางปกครองต้องทำสัญญากับผู้รับจ้างรายใหม่ ในวงเงินค่าจ้างที่สูงขึ้นกว่าวงเงินค่าจ้างเดิมที่ผู้ชนะการเสนอราคาได้เสนอราคาไว้ จึงเป็นความเสียหายที่หน่วยงานทางปกครองได้รับอย่างแท้จริง ผู้ชนะการเสนอราคาขอที่จะชดเชยค่าเสียหาย ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่หน่วยงานทางปกครอง

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำสายซอยเจ๊กชวน (ชุมชนที่ ๑๐ วัดต้นสน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่เข้าทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังกล่าวกับเทศบาลตำบลบ้านบึง (ผู้ฟ้องคดี) ภายในเวลาที่กำหนดตามหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำสัญญาจ้างกับบริษัท พ. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำรายถัดไป หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดี ได้ตกลงปรับแก้ไขสัญญาจ้างและได้มีการลดวงเงินค่าจ้างกับบริษัทดังกล่าวเป็นวงเงินค่าจ้าง



๒,๓๘๑,๗๕๑.๓๒ บาท ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำสัญญาในวงเงินค่าจ้างที่สูงขึ้นกว่าวงเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอราคาไว้เดิมจำนวน ๒,๒๕๕,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑๒๖,๗๕๑.๓๒ บาท อันเป็นความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอย่างแท้จริง เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายข้างต้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แต่เมื่อครบกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๒๖,๗๕๑.๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันฟ้องคดี (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) เป็นเวลา ๑ ปี ๓๒ วัน เป็นเงินจำนวน ๑๐,๓๓๗.๕๐ บาท และจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๒๖,๗๕๑.๓๒ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป คือ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวหรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖๘/๒๕๖๘)

๖. หลักประกันของ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน

๗.๑ กรณีคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น

เมื่อคู่สัญญาฝ่ายเอกชนทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและมีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงบอกเลิกสัญญาและเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาสั่งให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเป็นผู้ทำงาน โดยได้เปิดโอกาสให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนแล้ว การที่ต่อมา ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ถือเป็นการบริหารจัดการภายในของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเอง และพฤติการณ์ของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนถือเป็นการยอมรับว่าการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบและไม่ได้มาตรฐานจริง กรณีจึงเป็นการที่คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การที่ปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเป็นผู้ทำงาน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒) วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (AC) ที่ทำไว้กับกรมทางหลวงชนบท และมีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา การที่กรมทางหลวงชนบทบอกเลิกสัญญาต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นไปโดยชอบตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของสัญญาจ้างพิพาท อีกทั้งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเข้าลักษณะการเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดีกรมทางหลวงชนบทจึงมีอำนาจเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทิ้งงานได้ และการที่ต่อมากรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงรายมีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ทิ้งงาน โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงรายว่าไม่สามารถซื้อวัสดุหินคลุกในจังหวัดเชียงรายได้ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ขายให้แก่ผู้รับจ้างจากจังหวัดอื่น จึงแก้ไขปัญหาโดยการซื้อวัสดุหินคลุกจากแหล่งอื่น ๆ และย้ายแพลนท์แอสฟัลต์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จากจังหวัดเชียงใหม่ไปผลิตเองและถูกกลั่นแกล้งจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้รื้อหินคลุกและลงหินคลุกใหม่ กรณีจึงเป็นการให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวอีกตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อต่อมากรมทางหลวงชนบทเสนอความเห็นไปยังผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อพิจารณาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ทิ้งงาน ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาผู้ทิ้งงานมีมติเห็นควรเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อพิจารณาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ทิ้งงาน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถซื้อวัสดุหินคลุกได้นั้น ถือเป็นการบริหารจัดการภายในของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เอง ส่วนกรณีช่างผู้ควบคุมงานกลั่นแกล้งกรณีรื้อหินคลุกเดิม ก็สืบเนื่องจากผลการทดสอบหินคลุกเดิมไม่ผ่าน ค่าดินสูงกว่ามาตรฐานและไม่ได้รับดับตามแบบที่กำหนด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้โต้แย้งและยอมดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยอมรับว่าการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบและไม่ได้มาตรฐาน พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถือเป็นการผิดสัญญาของหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ทิ้งงานด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยเหตุผลดังกล่าวแล้วมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ทิ้งงานจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง (๒) วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๒๕/๒๕๖๗)

๗.๒ การดำเนินการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๐

คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)

๑.๑ สัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การจ่ายเงินค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) การเลิกสัญญา

การตีความข้อสัญญาต้องตีความให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับถ้อยคำหรือข้อความอื่นในข้อสัญญา ข้อความที่ว่า “... ต้องพ้นจากการเป็นบุคลากรของผู้ฟ้องคดีไม่ว่ากรณีใด ๆ ...” ที่ปรากฏตามข้อสัญญา รับทุนการศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้รับทุน จึงเป็นถ้อยคำหรือข้อความที่มุ่งให้ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบใช้ทุนตามสัญญาในกรณีที่ผู้รับทุนต้องพ้นจากการเป็นบุคลากรของผู้ฟ้องคดีไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเกิดจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้รับทุนต้องรับผิดชอบตามสัญญาเพราะเป็นความผิดของผู้รับทุนเอง เมื่อคดีนี้การที่ผู้ฟ้องคดีสั่งให้ผู้รับทุนพ้นจากการเป็นบุคลากรเกิดจากความบกพร่องในการประเมินผลงานของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้รับทุนไม่อาจปฏิบัติตามราชการชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เกิดจากการกระทำหรือความผิดของผู้รับทุน และถือว่าการที่ผู้รับทุนจะปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีตามข้อสัญญาตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๒๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้รับทุนจึงหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

คดีนี้ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ผู้ฟ้องคดี (เดิมเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญา รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ และปริญญาเอกร่วมในประเทศ-ต่างประเทศกับผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาค้าประกันให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาในสัญญาให้ทุนการศึกษา และได้พ้นจากการเป็นบุคลากรของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม



จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เป็นคดีหมายเลขดำที่ บ. ๑๐๔/๒๕๕๗ เพื่อขอให้จ่ายค่าชดเชยจากการถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระหนี้ตามสัญญาให้ทุนการศึกษาและสัญญาค่าประกัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่นำเงินไปชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินตามสัญญาดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม ระหว่างการพิจารณาคดีปรากฏว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อบ. ๒๙๑/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ อบ. ๓๙๔/๒๕๖๖ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้) จ่ายค่าเสียหายเป็นค่าจ้างชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้) เป็นเงิน ๑๖๓,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยให้เหตุผลว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้) มีคำสั่งให้สัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้) สิ้นสุดลงนั้น เป็นการใช้สิทธิเลิกจ้างผู้ฟ้องคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้อสัญญาจ้าง เนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้) ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำจังหวัดกำแพงเพชรและศูนย์การศึกษาพิษณุโลก เป็นการปฏิบัติงานในหน่วยงานสนับสนุนวิชาการของผู้ฟ้องคดี และถือว่าเป็นผลงานที่ต้องนำมาประเมินตามคู่มือการประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รอบที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖) ประกอบกับผู้อำนวยการโครงการศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลกได้มีหนังสือรับรองว่าผู้ฟ้องคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้) ได้ขอช่วยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนสนับสนุนวิชาการ และได้ทำหน้าที่ประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งได้ช่วยประสานงานทางด้านงานเอกสาร การเงิน และนักศึกษาในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ของศูนย์การศึกษาพิษณุโลก (โครงการความร่วมมือกับ รมป.) จำนวน ๖ ชั่วโมงต่อวัน หรือ ๓๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์จริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสมควรจะได้คะแนนประเมินในองค์ประกอบย่อย ๑. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑.๑ ก. ด้านปริมาณเพิ่มอีก เท่ากับ ๓.๓๓๔ คะแนน การที่ผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบที่ ๑ โดยไม่มีการนับภาระงานในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำจังหวัดกำแพงเพชรและศูนย์การศึกษาพิษณุโลกดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่อาจนำผลการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มารวมเฉลี่ยกับผลการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) และเห็นว่าผู้ฟ้องคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้) มีผลการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ระดับ ๑ (ต้องปรับปรุง) มาเป็นเหตุยกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้) ได้ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังยุติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งให้สัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นการใช้สิทธิเลิกจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้อสัญญาจ้างซึ่งตามสัญญาจ้างอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสายวิชาการ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม



๒๕๕๕ ฉบับพิพาทมีกำหนดอายุของสัญญาจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยหากไม่มีการเลิกจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมสามารถปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดี จึงมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

กรณีผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พ้นจากการเป็นบุคลากรของผู้ฟ้องคดีไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินทุนและ/หรือเงินค่าจ้างหรือเงินอื่นใด และเงินเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อพิจารณาข้อ ๗ วรรคสอง ของสัญญาให้ทุนการศึกษาาระดับปริญญาเอกในประเทศ และปริญญาเอกร่วมในประเทศ-ต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งกำหนดว่า ในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อและ/หรือในระหว่างที่ได้รับทุนการศึกษาหรือในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อและ/หรือในระหว่างที่ได้รับทุนการศึกษาหรือในระหว่างระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้าปฏิบัติงานตามข้อ ๓.๒ หรือข้อ ๔ ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากการงานหรือถูกเลิกจ้างตามสัญญาจ้าง หรือต้องพ้นจากการเป็นบุคลากรของผู้ฟ้องคดีไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอบอกเลิกสัญญานี้ และ/หรือขอคืนทุนการศึกษา... เห็นได้ว่า การพ้นจากการเป็นบุคลากรของผู้ฟ้องคดีไม่ว่ากรณีใด ๆ นั้น ต้องตีความให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับถ้อยคำหรือข้อความอื่นในข้อสัญญา ซึ่งเห็นได้ว่าถ้อยคำและข้อความมุ่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชดใช้ทุนตามสัญญา ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องพ้นจากการเป็นบุคลากรของผู้ฟ้องคดีไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยต้องได้ความว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา เช่น การประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากการงาน หรือการถูกเลิกจ้างเพราะความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากการเป็นบุคลากรเกิดจากความบกพร่องในการประเมินผลงานของผู้ฟ้องคดี และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจปฏิบัติราชการชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีมิได้เกิดจากการกระทำหรือความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีตามข้อสัญญาตกเป็นพ้นวิสัย เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๒๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันมีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๖/๒๕๖๘)

(๓) การชำระค่าปรับ

(๓.๑) การกำหนดอัตราค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๓.๒) กรณีงดหรือลดค่าปรับ

ก. กรณีเป็นความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ข. กรณีมีเหตุสุดวิสัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ค. กรณีเป็นพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ง. กรณีที่ศาลลดค่าปรับเนื่องจากเป็นค่าปรับที่สูงกว่าร้อยละสิบ
ของวงเงินค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

จ. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) การชำระค่าเสียหาย

(๔.๑) การชำระค่าเสียหายจากการเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔.๒) การชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) การชำระหนี้ตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๓.๑ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

แม้ข้อสัญญาจะกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหนี้ มีสิทธิเรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้างได้ในกรณีที่ลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาโดยนับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง แต่เมื่อคดีนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานให้ผู้ควบคุมงานเพิ่มขึ้นหรือเกินไปกว่าเงินเดือนประจำ หรือเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ควบคุมงานรายอื่นอย่างไรจากกรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างงานล่าช้า หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงไม่อาจหักเงินค่าจ้างเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานโดยคิดจากเงินเดือนของผู้ควบคุมงานที่ได้รับจากการเป็นพนักงานของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้ ดังนั้น หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงต้องคืนเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้าง

กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดี ให้ทำการก่อสร้างห้องสุขาภายนอกที่ทำการของผู้ถูกฟ้องคดี สาขาอำเภอสังขละบุรี จังหวัดสงขลา แต่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่ากำหนดเป็นเวลา ๓๖ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงหักเงินค่าปรับ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานออกจากค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับค่าปรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าจ้างที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานพร้อมดอกเบี้ยนั้น แม้ตามสัญญาพิพาทข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง จะกำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง และต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้าง (ได้แก่ เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + ค่าครองชีพ + ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา) และ/หรือค่าจ้างที่ปรึกษาระหว่างที่ปฏิบัติผิดสัญญา นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงก็ตาม แต่เมื่อคดีนี้ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานให้ผู้ควบคุมงานเพิ่มขึ้นหรือเกินไปกว่าเงินเดือนประจำ หรือเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ควบคุมงานรายอื่นอย่างไร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งให้นาย ป. ซึ่งเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ควบคุมงาน โดยนาย ป. เป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำอยู่แล้ว การปฏิบัติงานในการควบคุมการก่อสร้างของนาย ป. จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้รับเงินเดือนประจำจากการเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีเอง กรณีจึงยังรับฟังไม่ได้ว่าการที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างตามสัญญาล่าช้าล่วงเลยระยะเวลาตามสัญญาทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้างอย่างไร ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจหักเงินค่าจ้างเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานโดยคิดจากเงินเดือนของนาย ป. พนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน



พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง อย่างเคร่งครัด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญา อันได้แก่เงินเดือนหรือค่าจ้างของนาย ป. ที่ได้หักจากค่าจ้างไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานนั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหนี้จะเรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้างได้ ก็ต่อเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายตามที่เรียกร้องจริงและจะเรียกร้องเกินไปกว่าความเสียหายที่แท้จริงไม่ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๓๘๑ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๘/๒๕๖๘)

(๒) การเลิกสัญญา

การที่ผู้รับจ้างนิ่งเฉยไม่แก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดในสัญญาตามหนังสือแจ้งหลายฉบับของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง โดยเห็นว่าการตนปฏิบัติถูกต้องตามสัญญาแล้วและขอให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้าง ส่วนหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างก็นิ่งเฉยไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง พฤติการณ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่นิ่งเฉยต่อข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายดังกล่าวทำให้สัญญาไม่อาจดำเนินต่อไปถือได้ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีเจตนาที่จะปฏิบัติตามสัญญาอีก สัญญาพิพาทจึงเป็นอันเลิกกันโดยปริยาย และคู่สัญญาต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้เปิดถนนพิพาทให้ประชาชนใช้สัญจรแล้ว แม้จะพบรอยแตกร้าวและพื้นผิวถนนส่วนใหญ่มีความหนาไม่ถูกต้องตามแบบแปลน แต่เมื่อถนนดังกล่าวยังสามารถใช้ได้ จึงถือว่าถนนพิพาทได้ถูกใช้งานตามวัตถุประสงค์ของสัญญาแล้ว ดังนั้น หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงต้องชำระเงินค่าก่อสร้างถนนดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง อย่างไรก็ตาม ความหนาของผิวถนนที่ไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและพบรอยแตกร้าวเป็นจำนวนมาก ย่อมมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของถนน อีกทั้ง ผู้รับจ้างไม่ได้เข้าซ่อมแซมถนนตามคำสั่งของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง จึงเห็นสมควรกำหนดค่างานก่อสร้างถนนพิพาทที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้าง พร้อมดอกเบี้ย

คดีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่นข้างละ ๐.๒๐ เมตร วงเงินค่าจ้างตามสัญญา ๗๑๘,๐๐๐ บาท ต่อมา คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบงานก่อสร้าง พบว่า ถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้นมีรอยแตกร้าวเป็นจำนวนมาก จึงไม่รับมอบงาน โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานก่อสร้าง รวมทั้งได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ให้ตรวจสอบความหนาของถนน ผลการสุ่มตรวจ ๙ จุด ปรากฏว่าถนนคอนกรีตที่ขุดเจาะมีความหนาไม่ถึง ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๗ จุด และมีความหนาถึง



๐.๑๕ เมตร จำนวน ๒ จุด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วส่งมอบงานใหม่ ต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง วิศวกรซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขงานก่อสร้าง แล้วมีมติให้ผู้ฟ้องคดีตัดแฉกคอนกรีตที่ร้าว และทำการเทคอนกรีตใหม่ให้ได้ความหนาตามแบบแปลน แล้วส่งมอบงานใหม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้าง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและมีหนังสือโต้แย้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างถนนโดยมีความหนาของถนนไม่ถึง ๐.๑๕ เมตร จึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ วัน จากนั้นได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าก่อสร้างตามสัญญาพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีหนึ่งเฉยไม่ยอมทำการแก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนตามสัญญาตามหนังสือแจ้งหลายฉบับของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าตนได้ทำงานก่อสร้างครบถ้วนตามสัญญาแล้ว โดยการก่อสร้างได้ผ่านการทดสอบวัสดุและรับรองการรับแรงดึงของเหล็กเส้นกลม และการรับแรงอัดของคอนกรีต โดยห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้างคอนกรีต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และขณะก่อสร้างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้โต้แย้งหรือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานแต่อย่างใด ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีก็หนึ่งเฉยไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จนผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น พฤติการณ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่หนึ่งเฉยต่อข้อเรียกร้องของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งดังกล่าวทำให้สัญญาไม่อาจดำเนินต่อไป ถือได้ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีเจตนาที่จะปฏิบัติตามสัญญาอีก สัญญาพิพาทจึงเป็นอันเลิกกันโดยปริยาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เปิดถนนพิพาทให้ประชาชนใช้สัญจรแล้ว แม้จะพบรอยแตกร้าวและพื้นผิวถนนมีความหนาไม่ถึง ๐.๑๕ เมตร เท่ากันตลอดทั้งเส้นถนนก็ตาม แต่ถนนดังกล่าวก็ยังสามารถใช้การได้ จึงถือว่าถนนพิพาทได้ถูกใช้งานตามวัตถุประสงค์ของสัญญาแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินค่าก่อสร้างถนนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบการขุดเจาะถนนพิพาทจากการสุ่มตรวจ ๙ จุด พบว่า ส่วนใหญ่ของจุดที่สุ่มตรวจผิวถนนมีความหนาไม่ถึง ๐.๑๕ เมตรตามแบบแปลน และยังพบรอยแตกร้าวเป็นจำนวนมาก ย่อมมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของถนน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าซ่อมแซมถนนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเห็นสมควรกำหนดค่างานก่อสร้างถนนพิพาทที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้าง คิดเป็นเงินจำนวน ๓๕๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว



นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา บวกด้วย อัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๐๔๑/๒๕๖๗)

(๓) การชำระค่าเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) การชำระค่าปรับ

(๔.๑) การกำหนดอัตราค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔.๒) กรณีงดหรือลดค่าปรับ

ก. กรณีเป็นความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ข. กรณีมีเหตุสุดวิสัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ค. กรณีเป็นพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบ

ตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ง. กรณีที่ศาลลดค่าปรับเนื่องจากเป็นค่าปรับที่สูงกว่าร้อยละสิบ

ของวงเงินค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

จ. กรณีอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

